

K rukám prezidenta republiky Petra Pavla
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Datovou schránkou
Ke sp. zn. KPR 4093/2026

Dne 12. července 2026

DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O MILOST

NOVÁ PROCESNÍ SITUACE: NÁVRH NA OBNOVU ŘÍZENÍ A PREVENTIVNÍ PODÁNÍ

K PĚSTEBNÍMU ROKU 2026

ve věci Mgr. Dušana Dvořáka

Podatel: Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962 v Olomouci, trvale bytem 798 55 Ospělov 6, ID datové schránky r8u3nhx; předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

I. Účel tohoto doplnění

Vážený pane prezidente republiky,

tímto znovu doplňuji žádost vedenou Kanceláří prezidenta republiky pod sp. zn. KPR 4093/2026. Toto podání nenahrazuje doplnění ze dne 17. června 2026. Výslovně na ně navazuje, opakuje jeho devítibodový návrh a dokládá, že po 17. červnu nastaly další skutečnosti, které potvrzují aktuálnost, naléhavost a systémovou povahu věci.

I. Co se po 17. červnu 2026 změnilo

Po předchozím doplnění nebyly sporné otázky pouze znovu popsány. Byly předloženy v několika přesně vymezených soudních a kontrolních řízeních:

- Okresnímu soudu v Prostějově byl podán společný návrh na povolení obnovy prvních čtyř trestních řízení vedených pod sp. zn. 2 T 104/2010, 2 T 65/2011 / 2 Nt 1257/2013, 2 Nt 1151/2014 a 3 Nt 1151/2014, založený na nových úředních, znaleckých, odborných a evropských podkladech.
- Dne 12. července 2026 bylo Okresnímu soudu v Prostějově a Policii České republiky podáno preventivní oznámení, nabídka součinnosti a žádost o využití mírnějších prostředků před případným zásahem do obydlí, nemovitosti a pozemků v Ospělově v pěstebním roce 2026
- Městskému soudu v Praze bylo ve věci zásahové žaloby na NCOZ sp. zn. 18 A 17/2026 dne 12.července 2026 doplněno, že Kriminalistický ústav dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM postoupil konkrétní podnět k prověření metodiky a postupu OKTE Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově, které jej však dne 7.července 2026, čj. 1 ZT 11/2010 – 752 věcně nevypořádalo.
- Městskému soudu v Praze bylo ve věci zásahové žaloby na ministerstvo spravedlnosti sp. zn. 18 A 23/2026 dne 12. července 2026 doloženo, že stále není určeno, který orgán nese právní a kontrolní odpovědnost za přezkoumatelný rámec měření THC a za prověření konkrétního postupu policejních znaleckých pracovišť.
- Postup OSZ Prostějov ze dne 7. července 2026 byl dne 10.července 2026 napaden přezkumem u KSZ Brno a dohledem u VSZ Olomouc; současně pokračují přezkumné a dohledové linie ve vztahu k NCOZ, Kriminalistickému ústavu a dalším státním zastupitelstvím.

Nový stav lze shrnout takto: Kriminalistický ústav označuje svou metodickou roli za doporučující a podnět předává státnímu zastupitelství; státní zastupitelství se jeho samostatnému meritornímu vypořádání vyhýbá; NCOZ podle svých sdělení obdobné podněty uzavírala bez odborných stanovisek a bez záznamu o vyhodnocení. Tím se potvrzuje kompetenční kruh bez jasné převzaté odpovědnosti.

II. Význam pro žádost o milost

Prezident republiky není žádán, aby rozhodoval o obnově řízení, přezkoumával zákonnost trestních rozsudků nebo nahrazoval správní soud. Je žádán, aby zohlednil, že:

1. nové důkazy již byly soustředěny do zákonného řízení před příslušným trestním soudem;
2. tvrzený deficit není pouze historický, ale bezprostředně zasahuje do pěstebního roku 2026, obydlí, majetku a zkušební doby podmíněného propuštění;
3. žadatel předem nabízí evidenci, fotodokumentaci, označení rostlin, místní šetření a dobrovolné předložení věcí, čímž prokazuje, že neusiluje o obcházení práva, ale o předvídatelný a kontrolovatelný postup;
4. přes opakovaná podání dosud nebyla určena instituce, která převezme úplnou právní a odbornou odpovědnost za věcný přezkum společného jádra věci.

Právě souběh nového řízení o obnově, dvou zásahových žalob, preventivního podání a neukončených dohledových mechanismů vytváří novou procesní situaci, která při rozhodování prezidenta dne 4. června 2026 v této úplnosti neexistovala.

III. Devítibodový návrh ze dne 17. června 2026 - výslovně zopakovaný

S ohledem na nové skutečnosti znovu žádám prezidenta republiky, aby:

1. znovu věcně posoudil žádost o milost vedenou pod č. j. KPR 4093/2026;
2. přihlédl k novým podáním zaslaným KPR ke sp. zn. KPR 4093/2026 ode dne 4. června 2026, zejména k podáním týkajícím se NCOZ, Městského státního zastupitelství v Praze, Okresního státního zastupitelství v Prostějově, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a České televize;
3. přihlédl k souhrnnému textu zaslanému dne 5. června 2026 KPR „Od Benešové k Tejcovi: čtvrt století otázek, podle čeho stát pozná „nelegální konopí““;
4. přihlédl k zásahové žalobě proti Ministerstvu spravedlnosti ze dne 15. června 2026 a k jejímu doplnění ze dne 12. července 2026 jako k důkazu, že věc je právně živá a že žadatel se současně domáhá soudní ochrany před tvrzeným nepřezkoumatelným postupem Ministerstva spravedlnosti;
5. přihlédl k vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12, ke sdělení NCOZ ze dne 15. června 2026, č. j. NCOZ-4871-5/ČJ-2026-410066-E, k následným přezkumným a dohledovým podáním a k doplnění zásahové žaloby proti NCOZ ze dne 12. července 2026 jako k důkazům pokračujícího kompetenčního rozdělování věci bez jasně určené odpovědnosti za její úplný a věcný přezkum;
6. vyžádal si od Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Policejního prezidia, NCOZ, Kriminalistického ústavu Policie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších příslušných orgánů přezkoumatelné stanovisko k otázce, podle jakého právně závazného, veřejně přístupného a odborně validního postupu bylo v trestních řízeních (nejen) Mgr. Dušana Dvořáka určováno THC v konopí;
7. zvážil individuální milost a rehabilitaci pro Mgr. Dušana Dvořáka, zejména s ohledem na dosud trvající právní následky věci sp. zn. 3 T 131/2017 a na aktuální rizika spojená se zkušební dobou podmíněného propuštění;
8. zvážil širší konopnou amnestii, aboliční nebo rehabilitační opatření pro osoby odsouzené v obdobných případech, pokud jejich trestní odpovědnost byla založena na obdobně sporné, nepřezkoumatelné nebo metodicky nejednotné praxi;
9. výslovně se vypořádal s opakovaným stanoviskem JUDr. Víta Pelikána, včetně sdělení ze dne 31. března 2026, č. j. KPR 2707/2026, že konopnou amnestií by prezident republiky určoval trestní politiku státu, neboť toto stanovisko podle žadatele neodpovídá smyslu ústavních institutů milosti, amnestie a abolicie.

IV. Otázky, které nové podklady činí ještě naléhavějšími

Nad rámec zopakovaného devítibodového návrhu žádám, aby při novém posouzení byla zohledněna zejména tato skutková a ústavní dilemata:

1. Kdo je konkrétně odpovědný za právně a institucionálně přezkoumatelný rámec určování trestně relevantního obsahu THC a kdo má přezkoumat konkrétní postup OKTE?
2. Jak mohl být občan trestán na základě číselného limitu, pokud stát nebyl schopen doložit jednotný, závazný a veřejně přezkoumatelný postup odběru vzorku, homogenizace, analytické metody a nejistoty měření?
3. Smí být při plynové chromatografii laboratorně vzniklé THC po dekarboxylaci THCA započteno proti obviněnému jako THC původně obsažené v rostlině?
4. Proč nebyly věcně prověřeny podněty, když podle odpovědí NCOZ nebyla vyžádána odborná stanoviska, nevznikly záznamy o vyhodnocení a věci byly ukládány ad acta?
5. Jak má osoba v podmínce v pěstebním roce 2026 předem rozpoznat hranici mezi dovozeným, přestupkovým a trestným jednáním, jestliže se příslušné orgány navzájem odkazují a nikdo nepřevzme odpovědnost za konkrétní odpověď?

V. Závěr

Vážený pane prezidente republiky,

nejde o žádost, abyste nahradil soudy, Parlament nebo vládu. Jde o žádost, abyste jako hlava státu znovu zvážil mimořádný ústavní korektiv ve věci, v níž se po dlouhá léta opakuje jediná základní otázka:

Podle jakého právně závazného, veřejně přístupného, předvídatelného a odborně validního pravidla český stát poznával trestně postižitelné konopí?

Od 17. června 2026 se pochybnosti nezmenšily. Naopak se konkretizovaly v řízení o obnově, ve dvou zásahových žalobách, v preventivním podání k pěstebnímu roku 2026 a v dalších přezkumných a dohledových řízeních. Tyto nové listiny ukazují, že běžné mechanismy právního státu dosud neposkytly úplnou a přezkoumatelnou odpověď, zatímco právní, osobní, rodinné a profesní následky trvají.

Proto žádám, aby toto doplnění bylo připojeno ke spisu KPR 4093/2026 a aby prezident republiky žádost znovu osobně a věcně posoudil ve světle všech nových skutečností vzniklých po 17. červnu 2026, kdy jakoukoliv důkazní listinu vyžádanou KPR obratem doložíme.

Současně tímto žádáme Kancelář prezidenta republiky **o vyjádření k tvorbě konopné standardy prezidenta republiky**, jak jsme ji zadali a KPR doložili s otázkami v dané věci. Sdělujeme, že jsme prozatím nezahájili v předmětné věci sbírku, ale jsme v kontaktu s Nadačním fondem manželky prezidenta republiky ve věci „startovacího grantu 33. 000,- Kč“ k předmětné akci. V závěru žádáme odpovědět otázku k pozvánce z loňského roku, zda prezident republiky s manželkou přijmou pozvání na festival **Hemp for Victory spojený s Nocí básníku** pořádaný k výročí okupace našich zahrádek od pátku dne 21.srpna 2026 na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově. Děkujeme.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.